

0012290-56.2014.8.26.0099

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... valores provenientes diretamente do tráfico de drogas, o primeiro indicando e os demais autorizando a utilização de suas contas-correntes para que referido numerário transitasse pelo sistema financeiro nacional sem gerar suspeitas. Segundo a denúncia, ainda, Francisco Antonio Cavallaro comandava organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecente e, no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0012290-56.2014.8.26.0099

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

Documento de Origem:

Representação - 60538095/2007 - Delegacia de Polícia de Bragança Paulista

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

MARCIA DIANA NICHEL DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

FRANCISCO ANTONIO CAVALLARO e MÁRCIA DIANA NICHEL DE OLIVEIRA foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, combinado com o § 4º, da Lei nº 9613/98, porque no dia e local descritos na denúncia, nesta cidade e Comarca, dissimularam a origem ilícita de valores provenientes diretamente do tráfico de drogas.

Recebida a denúncia aos 16 de outubro de 2012 (fl. 1447), os acusados não foram localizados para citação pessoal, razão pela qual realizaram suas citações por

editais. Como não apresentaram resposta, nem constituíram patrono, determinou-se a suspensão do procedimento nos termos do artigo 366, do CPP (fls. 1506, 1538, 1558/1560).

Localizados, promoveram-se suas citações pessoais aos 05/03/2018 e 25/06/2018 (fls. 1648 e 1689), seguidas de apresentação de suas respostas à acusação (fls. 1649 e 1692/1693).

Ratificado o recebimento da inicial (fls. 1656), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação (fls. 1738) e, ao final, promoveram-se os interrogatórios dos acusados (fls. 1801 e 1832).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência parcial da ação, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação de Francisco Antonio Cavallaro, absolvendo-se, contudo, Márcia Diana Nichel (fls. 1955/1965).

A defesa postulou, preliminarmente, pela inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pelas absolvições embasadas na ausência de provas das autorias e na fragilidade dos depoimentos colhidos (fls. 1970/2003 e 2007/2033).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, a nulidade sustentada pela defesa se confunde com o mérito, razão pela qual, será apreciada na seara pertinente.

No mérito, a ação não procede.

De proêmio devem ser realizadas algumas observações sobre o fato criminoso imputado aos acusados.

Consta na inicial que entre os meses de março de 2006 e fevereiro de 2007, Francisco Antonio Cavallaro, Wilson Martins Ferreira (processo desmembrado), Márcia Diana Michel de Oliveira e Julio Cesar Andaló (processo desmembrado), teriam dissimulado a origem ilícita de valores provenientes diretamente do tráfico de drogas, o primeiro indicando e os demais autorizando a utilização de suas contas-correntes para que referido numerário transitasse pelo sistema financeiro nacional sem gerar suspeitas.

Segundo a denúncia, ainda, Francisco Antonio Cavallaro comandava organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecente e, no dia 05/10/2006, foi preso em flagrante delito na posse de considerável quantidade de cocaína. Em razão desses fatos, foi regularmente processado e condenado como incurso nos artigos 12, caput e 14, caput, ambos da Lei nº 6368/76 (Processo nº 906/2006 - 2ª Vara Criminal de Bragança Paulista).

Na mesma época, Francisco foi investigado pelo Ministério Público, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Itapira, quando então, nos autos sob nº 389//2006 (2ª Vara Criminal de Itapira), foram deferidos pedidos de interceptação telefônica dos terminais por ele utilizados. Na sequência, aquela promotoria elaborou um relatório e enviou ao GAECO/Núcleo Campinas, por suspeita do envolvimento do coacusado no crime de "lavagem de dinheiro".

Isso porque, desconfiava-se que ele utilizava as contas bancárias tituladas pelos coacusados Júlio Cesar Andaló, Wilson Martins Ferreira (processos desmembrados) e Márcia Diana Nichel de Oliveira, uma vez que os dados de suas contas correntes foram mencionados em conversas telefônicas, levando a crer que estariam sendo utilizadas pela organização criminosa liderada por Francisco.

Para tanto, decretou-se a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos demais coacusados, bem como juntou-se extrato da conta corrente de Márcia (fls. 836/852) e de Conceição Aparecida Cavallaro (supostamente esposa de Francisco - fls. 855/869 e 951/1011).

Pois bem, esses são os fatos trazidos na inicial, razão pela qual foram os acusados Francisco e Márcia denunciados como incurso no artigo 1º, inciso II, combinado com o § 4º, da Lei nº 9613/98 (com redação vigente à época dos fatos).

O artigo 1º da lei em comento assim preceitua: "Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou

valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal (redação atual)". Considera-se lavagem de dinheiro o mascaramento de recursos de origem ilícita. Ocultar, significa esconder, silenciar, encobrir. Dissimular, consiste em camuflar, disfarçar.

O objeto material do delito de lavagem de dinheiro são bens, direitos e valores provenientes de infração penal. Ou seja, é o produto do crime, ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito aferido pelo agente com a prática do fato criminoso. No entanto, não basta a mera constatação de um crime antecedente que gera esse produto. É necessário demonstrar que esse produto é justamente aquele que foi ocultado ou dissimulado posteriormente.

Por isso, a imputação de lavagem de dinheiro exige a identificação dos valores ocultos ou dissimulados como aqueles provenientes do crime antecedente.

Já inicialmente, podemos afirmar que, não obstante devesse a peça exordial conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, na espécie a preambular se mostrou demais genérica.

Beirou as raias da inaptidão, visto que não descreveu, tampouco delimitou a conduta de ocultar ou dissimular. Ora, denúncias genéricas que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito.

Fazendo-se uma análise da peça inaugural, é fácil constatar que a acusação limitou-se a descrever os fatos de forma genérica, não indicando pormenorizadamente os supostos depósitos realizados na conta dos acusados, assim como se foram realizados por Francisco. Veja-se que não há indicação precisa de seus valores, sequer menção da data em que foram realizados.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO À LAVAGEM DE CAPITAIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Se a denúncia não descreve os crimes de lavagem de dinheiro de maneira adequada e suficiente, na medida em que não delimita as condutas de ocultar ou dissimular a origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, que teriam sido obtidos ilicitamente pelo paciente, obstaculizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, devem ser excluídas da inicial acusatória as imputações referentes aos delitos tipificados no art. 1º, incisos V e VII, da Lei nº 9.613/98, mantendo-se a acusação e o curso do processo quanto aos crimes de corrupção passiva. 2. Ordem parcialmente concedida. (TJ-DF 20160020084929 0009656-53.2016.8.07.0000, Relator: JESUINO APARECIDO RISSATO, Data de Julgamento: 02/06/2016, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/06/2016 . Pág.: 216/225).

Desta forma, somente por isso, a demanda já mereceria improcedência. Todavia, como o procedimento se adiantou até a presente fase, merece maiores considerações, especialmente sobre o mérito.

O delito de lavagem de dinheiro é considerado crime acessório. Isso porque depende da prática de uma infração penal antecedente. O crime antecedente é, portanto, elemento do crime de lavagem.

Essa natureza acessória está descrita no artigo 1º (já transcrito), e no artigo 2º, § 1º, da Lei Especial, segundo o qual, "o recebimento da denúncia é possível com meros indícios da existência da infração antecedente". Para tanto, faz-se necessária a demonstração da existência da infração antecedente e de sua ligação causal com os bens objeto da lavagem.

Assim sendo, para a prática da lavagem de dinheiro, não basta a mera constatação de um crime antecedente que gera produto. Deve-se demonstrar que esse produto é justamente aquele que foi ocultado ou dissimulado posteriormente, comprovando-se um elo, uma ligação entre o fruto do delito antecedente e o ato de lavagem de dinheiro posterior.

Na espécie, consta na inicial que o coacusado Francisco Antonio Cavallaro foi preso em flagrante em 05 de outubro de 2006, por tráfico ilícito de drogas. Foi denunciado, processado e, ao final, condenado como incurso nos artigos 12 e 14, caput, ambos da Lei nº 6368/76, então vigente, ao cumprimento de uma pena de 07 anos de reclusão (delito antecedente).

Conforme dito alhures, a inicial não especificou as datas dos supostos depósitos efetuados na conta corrente da acusada Márcia com o objetivo de dissimular a origem dos valores recebidos, limitando-se a fazer menção a alguns diálogos obtidos durante a investigação policial, em sede de interceptação telefônica. Nesse momento, torna-se preciso esmiuçar todos os dados da investigação policial que levaram à imputação do crime de lavagem de dinheiro aos ora acusados. Vejamos. Além da prisão em flagrante delito de Francisco Antonio Cavallaro, autor do suposto crime antecedente, conforme auto de prisão às fls. 32/42 e boletim de ocorrência às fls. 47/48, Francisco também foi investigado, naquela mesma época, por policiais civis da cidade de Itapira, culminando com a tramitação do processo nº 389/2006, da 2ª Vara Criminal daquela Comarca.

Nos autos de nº 389/2006 realizou-se a interceptação telefônica das linhas utilizadas por Francisco, quando então os policiais obtiveram dados de contas correntes com a indicação de valores e de nomes, conforme relatório juntado aos autos às fls. 237/244.

Observe-se que as linhas telefônicas de Francisco foram monitoradas durante o período compreendido entre 03/08/2006 a 19/09/2006, portanto, anteriormente à data de sua prisão em flagrante, que se deu em 05/10/2006. Em decorrência de tais gravações, houve a identificação de Márcia e dos demais coacusados.

Pontue-se, sem, no entanto, nos perquirirmos, neste momento, com a comprovação do efetivo depósito em sua conta, que no relatório dos diálogos de interceptação (fls. 245/246) existe o relato de apenas uma conversa referindo-se à coacusada Márcia.

Vejamos:

Fls. 255, interceptada em 19/09/2006: Kico (Francisco) passa a conta para depósito: agência 1691 conta 21.883-9 Márcia Banco 237 Bradesco. Jorge vai depositar R\$ 10.000,00.

Lado outro, as demais conversas interceptadas podem indicar o envolvimento do coacusado Francisco com o tráfico de drogas, tanto é que posteriormente, em razão dessa interceptação ele fora autuado em flagrante delito, denunciado e condenado por referido crime.

Saliente-se, contudo, que não nos cabe neste momento discorrer sobre seu envolvimento no tráfico de drogas, limitando-se, apenas, à verificação de que ele tenha dissimulado a origem ilícita dos proventos do crime. Acrescente-se, ainda, que em referido relatório é possível constatar também a existência de diversas conversas envolvendo a negociação de veículos (fls. 245/256).

Em que pese haver nos autos indicação que comprova que alguns depósitos foram de fato realizados na conta de Márcia, conforme extrato bancário às fls. 1022/1037 (que serão oportunamente analisados), o fato é que todos eles ocorreram em data anterior a 05 de outubro de 2006, data da prisão em flagrante de Francisco pelo crime de tráfico de drogas.

Se a lavagem de dinheiro pressupõe a ocorrência de delito anterior, devemos nos perguntar: Se os depósitos foram efetuados anteriormente à data da prisão em flagrante por tráfico de drogas ocorrida em 05/10/2006, quais seriam os atos "posteriores" praticados por Francisco e Márcia que demonstrem que efetivamente tenham dissimulado ou ocultado bens, direitos ou valores do crime antecedente??!!!!

Mesmo porque, posteriormente Francisco se encontrava preso por prisão preventiva.

Se para a existência do crime de lavagem de dinheiro é necessário que o ilícito anterior gere um produto (bens, direitos e valores), considerado como tal o objeto material do delito de lavagem de dinheiro, como ainda, que esse produto seja aquele que foi ocultado ou dissimulado posteriormente, é nítido que no caso em testilha estamos diante da inexistência de comprovação de uma relação de causalidade entre a infração penal (tráfico de drogas) e os recursos em análise.

Reconhece-se absoluta ausência de nexos entre o crime de tráfico de drogas que derivou na condenação de Francisco Cavallaro e os valores citados na conta corrente de Márcia, assim como dos demais coacusados (processo desmembrado). E mais, inexistente qualquer comprovação de que tenha sido ele quem realizou os depósitos.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. TIPIFICAÇÃO. MUTAÇÃO DO LIBELO ACUSATÓRIO (ART. 384 DO CPP). NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE LAVAGEM DE

DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI N.º 9.613/98. ATIPICIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO DECORRENTE DO TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CRIME ANTECEDENTE POSTERIOR À LAVAGEM DE DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. (TRF-5 - APR: 5885820124058100, Relator: Desembargador Federal Emiliano Zapata Leitão, Data de Julgamento: 11/02/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/02/2014).

PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA POR LAVAGEM DE DINHEIRO QUE NÃO DESCREVE, DE MANEIRA CLARA E PRECISA, UM CRIME ANTECEDENTE. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. TRANCAMENTO QUE SE DETERMINA. 1. Caso em que o MPF -- durante a audiência de instrução -- disse não ver, na denúncia que o próprio órgão ofertara, a narrativa de um crime antecedente capaz de dar asseio à persecução por lavagem de capitais, muito menos um ilícito anterior capaz de justificar a competência da Justiça Federal: "após compulsar os autos, entendo não haver condições para que o MPF prossiga na acusação da presente audiência nem de o réu nela defender-se por que, na denúncia imputa-se a conduta de lavagem de dinheiro no período de 2001 a 2003 sem que se decline a que crime antecedente tal lavagem se refere" (fls. 194); 2. Suspensa a audiência, deu-se-lhe prazo para emendar a acusação, mas nada aconteceu, pelo que o juízo a quo encaminhou os autos à Justiça Estadual -- no que, data maxima vênia, não andou bem; o caso é de evidente falta de justa causa para a persecução criminal, onde quer que seja, e não de simples incompetência federal para processá-la e julgá-la; não há lavagem de capitais -- seja qual for a lei vigente, das muitas que regularam a matéria ao longo do tempo -- sem um crime antecedente mediante o qual a obtenção dos valores tivesse se dado; 3. À míngua de justa causa, deve-se proceder ao trancamento da ação penal, cujos requisitos estão postos no Art. 41 do CPP, sem prejuízo de os órgãos ministeriais dialogarem entre si, oferecendo outra acusação -- seja lá onde for -- uma vez atendidos todos os requisitos encartados na legislação de regência; 4. Recurso em sentido estrito provido. (TRF-5 - RSE: 76041120134058300, Relator: Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 14/01/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/01/2014).

PROCESSUAL PENAL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO ESPECIALIZADO EM CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES - AUSÊNCIA DE CRIME ANTECEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Conflito negativo de competência entre a 4ª Vara Federal de Volta Redonda e a 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores. - O delito de lavagem de dinheiro é um crime autônomo, apesar ter como elemento, obrigatoriamente, crime anterior. Portanto, mister a existência de indícios mínimos da ocorrência do crime antecedente, que só podem ser aqueles previstos no art. 1º, da Lei 9.613/98. In casu, diante da inexistência de tais, indícios não há que se falar na ocorrência do delito em pauta, não sendo competente para julgar o feito, por isso, o juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. - Considerando que os crimes contra a ordem tributária devem ser processados e julgados no local da prática da infração, a competência é do juízo da 4ª Vara Federal de Volta Redonda. - Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado. (TRF-2 - CC: 200702010038105 RJ 2007.02.01.003810-5, Relator: Desembargadora Federal MARIA HELENA CISNE, Data de Julgamento: 06/06/2007, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::19/07/2007 - Página::156).

Desta feita, por esse argumento igualmente deve sucumbir a pretensão inicial diante desta constatação.

Continuando, ainda que estivéssemos diante de uma denúncia com comprovação dos elementos acima expostos, com relação e nexos dos valores em questão com uma infração antecedente, ainda assim as provas existentes não corroboram com a certeza das autorias e da materialidade.

Francisco durante seu interrogatório negou a autoria da infração. Disse que já foi processado e condenado pela prática de crime de tráfico de drogas. Salientou que antes da sua prisão por esse crime, trabalhava com a venda de veículos, razão pela qual negociou alguns automóveis com Wilson (processo desmembrado), chegando,

inclusive, a realizar o pagamento dos veículos por meio de depósitos em sua conta, assim como na conta corrente de Márcia, esposa de Wilson, fato que se recorda ter realizado apenas uma vez.

Mencionou, ainda, que Conceição é sua genitora e que por conta da investigação policial ela teve sua conta bloqueada. Contudo, declarou que, de fato, algumas vezes depositou dinheiro na conta corrente de sua mãe, visando ajudá-la com as despesas mensais.

Por sua vez, Márcia também negou qualquer envolvimento na ação criminosa. Explicou que à época dos fatos era casada com Wilson (coacusado). Disse que ele era proprietário de uma loja de compra e venda de veículos. Mencionou que possuía uma conta corrente, junto ao Banco Bradesco, e que era Wilson quem a movimentava. Declarou que não conhece o coacusado Francisco.

Por suas vezes, as testemunhas de acusação nada disseram de concreto.

O Promotor de Justiça André Brandão relatou que na época dos fatos atuou na cidade de Itapira e, nessa qualidade, participou de uma investigação envolvendo o coacusado Francisco Antonio Cavallaro. Contou que por meio de interceptação telefônica foi possível apurar o envolvimento de Francisco com o tráfico de drogas, bem como de outras pessoas no comércio ilícito.

Acrescentou que Francisco foi flagrado em conversas, todas direcionadas ao tráfico de drogas. Relatou que soube que ele na mesma época também era investigado pela Delegacia de Polícia de Bragança Paulista, o que levou a sua prisão em flagrante por tráfico. Mencionou que após o término das investigações foram encaminhadas cópias das informações ao GAECO e à DISE desta cidade.

Henrique Subi informou que era Agente de Promotoria e que realizou alguns relatórios durante a investigação no GAECO, porém, não se recorda de maiores detalhes sobre os fatos.

A par disto, o relatório elaborado pelo GAECO (documento de fls. 870/875), onde consta análise da movimentação bancária de Márcia, há menção de que "a conta bancária de Márcia (ou Elizete) apresenta pouco indícios de lavagem de dinheiro. Como foi visto, sua movimentação é bastante reduzida e de valores absolutamente cotidianos. É de se colocar que isto, por si só, não exclui a possibilidade de dissimulação ilícita de valores. O que se demanda são investigações posteriores, principalmente em relação ao nome da titular".

Lado outro, no relatório de inteligência (Gaeco) realizado em decorrência da quebra de sigilo fiscal dos investigados, analisando-se os dados no tocante a Márcia, o subscritor declarou: "apesar de sua movimentação bancária ser condizente com as declarações de renda apresentadas nos últimos cinco anos, deve-se levar em conta que reside no mesmo imóvel de Wilson" (fl. 935).

Gize-se, ainda, que inexistem nos autos extrato de eventuais contas correntes de titularidade do coacusado Francisco, mesmo porque o ofício de fl. 779 informou que ele não possui conta de depósito e aplicação financeira na Caixa Econômica Federal. A par disto, observa-se que nos extratos anexados aos autos, tanto os da conta corrente de Márcia (fls. 1022/1040), assim como dos demais coacusados (fls. 742/758, 836/852, 1219/1248 - processo desmembrado) não se visualizam depósitos realizados por ele.

Destarte, acreditamos que a prova documental constante nos autos, com a indicação de eventuais depósitos existentes na conta corrente de Márcia, assim como dos demais coacusados, é insuficiente para se concluir pelo seu envolvimento no crime de lavagem de dinheiro, igualmente no que se refere ao coacusado Francisco.

Deveria ser demonstrada, com precisão e especificação, a origem dos valores indicados, bem como, especialmente, que derivaram da infração antecedente, na espécie, o tráfico ilícito de entorpecentes praticado por Francisco Cavallaro. Embora conste a indicação de um único depósito realizado na conta de Márcia, coincidindo com as conversas interceptadas, onde se menciona depósito no valor de R\$ 10.000,00, como se depreende do extrato bancário à fl. 1037, valor que foi citado na ligação interceptada de nº 172 (fl. 255), já transcrita acima, repise-se que não há ligação entre o depósito e a infração antecedente, o que torna insuficiente a alegação da acusação visando a procedência da ação.

Tanto é verdade que sequer a sentença condenatória de Francisco pelo crime de

tráfico de drogas (fls.1118/1138) faz referência sobre o mencionado depósito como produto do crime. Aliás, Márcia sequer foi mencionada naquele procedimento. Frise-se que a suspeita da acusação no sentido de que a conta bancária de Conceição, genitora de Francisco, seria utilizada por ele para a dissimulação de valores ilícitos, também não restou comprovada.

Isso porque, no mesmo relatório do GAECO (fls. 873), o servidor responsável pela sua elaboração assim observou:

“Consta dos autos, também, extratos bancários referentes ao mesmo período da conta poupança nº 010.017.886-3, da agência 0171-6 do Banco do Brasil, em nome de Conceição Aparecida Massarotti Cavallaro, provavelmente esposa do investigado Francisco. Ocorre que as informações ali constantes são de nenhuma valia, vez que representam apenas os rendimentos creditados na conta poupança”.

E, ainda, no relatório de fl. 1016:

“Trata-se da movimentação financeira da conta corrente nº 17.886-1 da agência 171-6 da referida instituição financeira, em nome de Conceição Aparecida Massarotti Cavallaro.

Em geral, a movimentação da conta é diminuta: foi usada majoritariamente para recebimento de benefícios, provavelmente da Previdência Social, e seu posterior saque em dinheiro.

Entretanto, há algumas operações que merecem aprofundamento. Cuidam os autos de investigação do crime de lavagem de dinheiro em virtude da prisão em flagrante por tráfico de drogas do marido da titular da conta, FRANCISCO ANTONIO CAVALLARO. Por isso, a ocorrência de depósitos sem qualquer identificação a fls. 958 e 968 gera suspeita de utilização indevida do sistema bancário para ocultação de origem de ativos financeiros”.

Existe nos autos, não obstante nenhuma importância tenha neste momento, já que aqui não é objeto de apuração, a indicação de que Francisco pudesse estar envolto no comércio ilícito de drogas.

Contudo, o procedimento carece de maiores provas a respeito, notadamente sobre a origem e a utilização dos depósitos objeto da lide.

Deve-se esclarecer, também, que mesmo a denúncia tendo mencionado o recebimento de quantias de valores diretamente na conta de Márcia e dos demais coacusados (autos desmembrados), nada comprova que tais valores são decorrentes do tráfico de drogas e, conseqüentemente do crime de lavagem de dinheiro.

Repise-se, por fim, que o relatório do GAECO de fls.237/244, utilizado pela acusação para embasar seu pedido de condenação, se mostrou ineficiente para certificar as alegações denunciadas, posto que vago e impreciso acerca das supostas apurações da movimentação financeira da conta corrente de Júlio, Wilson (processo desmembrado) e de Márcia, se limitando a indicar meros indícios, sem, contudo, apresentar dados concretos. Não existem suposições em direito penal.

Uma condenação criminal, com todos os seus gravames e conseqüências, somente pode ser decretada com apoio em prova cabal e estreme de dúvidas. Presunções e vagos indícios não ostentam tais qualidades de segurança e certeza, pelo que não podem servir de fundamento para a condenação de alguém.

A regra absoluta em direito penal é a absolvição, quando não é latente a prova dos autos a respeito da materialidade, fator que gera, no mínimo, a dúvida a respeito da culpabilidade dos acusados, tanto é que a acusação pugnou pela absolvição de Márcia.

Eis a Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 1º, VI, DA LEI 9.613/98. LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME ANTECEDENTE. NÃO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. 1. A lavagem de ativos é delito autônomo em relação ao crime antecedente (não é meramente acessório a crimes anteriores), já que possui estrutura típica independente (preceito primário e secundário), pena específica, conteúdo de culpabilidade própria e não constitui uma forma de participação post-delictum. 2. Para a configuração do delito de lavagem de dinheiro, não basta a mera incompatibilidade entre a movimentação financeira e a renda do agente. Não estando suficientemente evidenciado que os recursos movimentados sejam provenientes de um dos crimes arrolados nos incisos do artigo 1º da Lei nº 9.613/98, com a redação vigente à época dos fatos, impõe-se a

absolvição da apelada com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 3. Prejudicado o exame do apelo do Ministério Público Federal. (TRF-4 - ACR: 421051020054047100 RS 0042105-10.2005.404.7100, Relator: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 14/01/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 22/01/2015). APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE DINHEIRO - ABSOLVIÇÃO - COLIMADA CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - INSUFICIÊNCIA FÁTICO-PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA COAUTORIA DELITIVA - APELO DESPROVIDO. A condenação penal exige a demonstração cabal da autoria e materialidade dos fatos. As deduções lógicas, quando desprovidas de substrato fático-processual, não autorizam estabelecer um quadro de certeza plena da responsabilidade penal, impondo a preservação da sentença que reconheceu a insuficiência probatória, ex vi do art. 386, VII, do CPP. Apelo desprovido. (Ap 107798/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (TJ-MT - APL: 00010456220028110042 107798/2016, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/01/2017).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ART. 1º, VI, DA LEI N. 9.613/1998. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CPP, ART. 386, VII. 1. A denúncia imputou aos acusados os crimes previstos no art. 22 da Lei n. 7.492/1986, por terem ocultado a quantia de R\$ 1.658.650,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), remetida ilegalmente ao Exterior, por meio de duas remessas, e no inciso VI do art. 1º da Lei n. 9.613/1998. 2. A Segunda Seção decretou extinta a punibilidade dos acusados em relação ao delito do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 e recebeu a denúncia quanto ao crime do art. 1º, VI, da Lei n. 9.613/98, em relação a todos os acusados. 3. As preliminares levantadas pelos réus caem no vazio, considerando-se não caracterizadas as nulidades por eles sustentadas. 4. Os elementos probatórios colhidos nos autos não comprovam o especial fim de agir exigido para a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro previsto no inciso VI do art. 1º da Lei n. 9.613/1998, qual seja, o intuito de ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos e valores provenientes do crime antecedente, sendo certo que, a acolher-se tal acusação, estar-se-ia punindo duplamente a remessa ilegal de divisas para o exterior, já enquadrada no art. 22 da Lei n. 7.492/1986. 5. Acusados absolvidos com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP. (TRF-1 - APN: 30947 MG 0030947-91.2008.4.01.0000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON QUEIROZ, Data de Julgamento: 19/09/2012, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: e-DJF1 p.010 de 26/09/2012).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de ABSOLVER FRANCISCO ANTONIO CAVALLARO e MÁRCIA DIANA NICHEL DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, da imputação do artigo 1º, inciso I, combinado com o § 4º, da Lei 9613/98, que lhes foi feita, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Processual Penal. Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE. Bragança Paulista, 21 de setembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA